

Nr. 202 Der Stellvertreter des Führers der NSDAP an den Reichs- und Preußischen Minister für die kirchlichen Angelegenheiten. München, 22. Dezember 1937

*R 22/1907, Bl. 154–155 Durchschlag als Abschrift
Druck: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 70/I¹*

*Beginn:
Beginn:*

Betrifft: Neuordnung des Kirchensteuerrechts.

Nachdem die Kirchen durch ihr Verhalten die Durchführung der Kirchenwahlen unmöglich gemacht haben², erscheint es mir angebracht, die Frage einer Neuregelung und Zusammenfassung des Kirchensteuerrechts einer beschleunigten Lösung entgegenzuführen. Insoweit betrachte ich Ihre dem Herrn Reichsminister der Finanzen gegenüber mit Schreiben vom 20. 5. 1937 – F I 1463/37 – geäußerte Ansicht, seinem Vorschlag auf Einbringung eines umwälzenden Gesetzes über die Kirchensteuern nicht Folge leisten zu können³, für erledigt.

In der Zwischenzeit haben Sie selbst den damit in Zusammenhang stehenden Fragenkomplex öffentlich erörtert⁴. Ihre Ausführungen über die Leistungen des Staates an die Kirchen haben den lebhaftesten Widerhall im deutschen Volke gefunden.

Aber nicht nur von der politischen Seite aus betrachtet, auch sachlich ist eine grundlegende Änderung des bestehenden Zustandes mehr als begründet. Auf keinem anderen steuerlichen Gebiet besteht eine auch nur annähernd so große Verschiedenheit hinsichtlich der Art der Steuern, der Erhebungsweisen und der Festsetzung der Steuersätze wie gerade bei der Kirchensteuer. Die Beseitigung der verschiedenen Landesgesetze durch ein einziges Reichsgesetz würde darüber hinaus eine gewaltige und erwünschte Entlastung des bisher mit den Kirchensteuern befaßten staatlichen Verwaltungsapparates eintreten lassen. Es erscheint mir auch politisch auf die Dauer nicht mehr länger vertretbar, angesichts der bekannten Haltung der Kirchen ihnen für ihre Zwecke auch noch die teuren Kräfte des Staates zur Verfügung zu stellen. Nebenbei möchte ich noch erwähnen, daß mir nur auf diese Weise die Durchführung einer einwandfreien Kontrolle über die Einnahmen der Kirchen aus Kirchensteuern möglich erscheint.

Ich glaube, daß Sie meine Überzeugung teilen, wenn ich feststelle, daß dieses neue Reichsgesetz über die Kirchensteuer auf keinen Fall irgendwelche Halbheiten enthalten darf. Es muß nach meiner Ansicht folgenden Gesichtspunkten Rechnung tragen:

- 1.

¹ Mit Lesefehlern. Vgl. auch DIERKER, Glaubenskrieger, S. 466.

² Die mit FüE vom 15. 2. 1937 angeordneten Wahlen zu einer verfassungsgebenden Generalsynode der Dt. Evang. Kirche, die vom Regime selbst wegen des abzusehenden unerwünschten Ergebnisses hinausgezögert und schließlich vereitelt worden waren; s. Dok. Nr. 41 Anm. 4–5.

³ Nicht ermittelt. Zu den Vorbehalten des RKiM gegen eine vorschnelle Vereinheitlichung der landesrechtl. geordneten Kirchensteuern s. ARH II/2, Nr. 254; zum Projekt einer Kirchensteuernovelle für Preußen, die zwecks Verwaltungsvereinfachung das Lohnabzugsverfahren einführen sollte, aber am Einspruch des StDF gescheitert war: ARH III, Nrr. 30, 66, 76.

⁴ Reden des RM Kerrl in Fulda und Hagen am 23. bzw. 30. 11. 1937; s. DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nrr. 60 f. In Fulda hatte er ausgeführt, es sei nicht Aufgabe der ns. Regierung, „die Erhaltung von Kirchen durch Zuschüsse und durch Steuern von sich aus zu sichern. Das ist die Aufgabe der Gläubigen, denen es obliegen muß, für die Kirche zu sorgen, zu der sie gehören wollen. Wenn dies auch nicht sofort durchgeführt wird, so steht es doch als Ziel fest.“ Entsprechend äußerte er sich in einer Unterredung mit evang. Kirchenvertretern am 2. 12. 1937; ebd. Nr. 62. Zu analogen Absichtsbekundungen Hitlers vgl. Dok. Nr. 129 Anm. 8.

Die Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts erheben die Kirchensteuern selbst. Eine Mitwirkung von Behörden irgendwelcher Art aus Anlaß der Erhebung von Kirchensteuern findet nicht mehr statt. Die Mitteilung von Steuerunterlagen an die kirchlichen Steuerorgane wird untersagt.

– 2.

Die Kirchensteuer ist eine höchstpersönliche Steuer. Sie darf daher nur von solchen Personen erhoben werden, die Angehörige der betreffenden Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts sind: dagegen nicht von Andersgläubigen oder Vermögensmassen oder juristischen Personen. Die Kirchensteuern älterer Ordnung, die dingliche Kirchensteuer, die Geld- und Naturalabgaben für kirchliche Zwecke jedweder Art, die Real- und Personaldezem usw.⁵ werden aufgehoben.

– 3.

Die Steuerordnungen der Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts bedürfen der aufsichtlichen Genehmigung durch den Reichs- und Preußischen Minister für die kirchlichen Angelegenheiten.

– 4.

Gesetze und Verordnungen treten außer Kraft, soweit sie mit den Vorschriften des neuen Gesetzes nicht im Einklang stehen.

Dabei hätte ich keine Bedenken, wenn den Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts die Befugnis zuerkannt würde, ihre Steuern durch eigene Vollstreckungsorgane beizutreiben⁶.

Ich darf die Bitte an Sie richten, mich mit Rücksicht auf die besonderen Umstände alsbald über Ihre Stellungnahme zu meinen Gedankengängen zu unterrichten. Weiter würde ich es begrüßen, wenn Sie in einer Besprechung innerhalb der beteiligten Ministerien die Einzelheiten klären lassen würden, um möglichst schnell die Grundlagen einer endgültigen Entscheidung zu erhalten.

Der Herr Beauftragte für den Vierjahresplan, der Herr Reichs- und Preußische Minister des Innern, der Herr Reichsminister der Justiz, der Herr Reichsminister der Finanzen, der Herr Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister haben Abdruck dieses Schreibens erhalten⁷.

Heil Hitler!
i. V. M. Bormann

⁵ Bei diesen Geld- und Sachleistungen handelte es sich um meist jahrhundertealte, auf Land- und Grundbesitz ruhende Ansprüche der Kirchengemeinden, die auch erhoben und notfalls eingeklagt wurden, wenn ein neuer Eigentümer nicht mehr der Kirche angehörte. Derlei Prozesse fanden das besondere Interesse etwa des SS-Organs „Schwarzes Korps“, das an ihnen seine Kritik an „unzeitgemäßen“ Justizurteilen festzumachen pflegte; s. R 22/1907. Schon die 1936 am Widerspruch des StdF gescheiterte preuß. Kirchensteuernovelle (o. Anm. 3) wollte diese dinglichen Steuern beseitigen. Mit Schreiben an den RKiM vom 18. 10. 1937 hatte der RJuM erneut eine gesetzl. Regelung des Problems angemahnt, das nicht auf die Gerichte abgewälzt werden könne; ebd. Bl. 139–141. Abschrift war auch an den StdF gegangen und hatte vermutlich dessen Initiative mit angeregt.

⁶ D. h. ohne die Amtshilfe der Finanzämter, wie bisher üblich.

⁷ RFM, RWiM und RIM unterstützten die Anregung des StdF; R 22/1907, Bl. 156–159. Am 24. 2. 1938 brachte KGR Kaulbach/RJuM durch Anruf bei MR Grünbaum/RKiM in Erfahrung, daß Hitler die Frage durch Kerrl bereits vorgetragen sei: „Der Führer habe jedoch einen so weitgehenden Eingriff in das Kirchensteuerrecht als zur Zeit insbes. aus außenpolitischen Rücksichten untunlich abgelehnt. – Das Kirchenmin. habe demgemäß die Frage einer Reform des Kirchensteuerrechts wieder zurückgestellt. Zu der angeregten Besprechung sehe es zur Zeit keinen Anlaß.“ Mehrere evang. Landeskirchen wollten aber dingliche Kirchensteuern von jurist. Personen, „soweit es sich um Organisationen der NSDAP handele“, künftig nicht mehr eintreiben; ebd. Bl. 160; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 70/II–IV. Am 16. 12. 1938 unterbreitete der StdF einen Gesetzesvorschlag „über die Erhebung von Beiträgen durch Religionsgesellschaften des öffentl. Rechts“, der aber schließlich nur in Österreich und dem Sudetengau praktisch umgesetzt wurde; s. R 5101/23575.

Zitierhinweis

Nr. 202 Der Stellvertreter des Führers der NSDAP an den Reichs- und Preußischen Minister für die kirchlichen Angelegenheiten. München, 22. Dezember 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d202>